

Toimetulekutoetuse kui riikliku sotsiaalabi korraldus

*Kas riigi tegevus toimetulekutoetuse määramise
praktika suunamiseks omavalitsustes on olnud
piisav?*

Toimetulekutoetuse kui riikliku sotsiaalabi korraldus

Kas riigi tegevus toimetulekutoetuse määramise praktika suunamiseks omavalitsustes on olnud piisav?

Kokkuvõte auditeerimise tulemustest

Teadmiseks, et

toimetulekutoetuse eesmärk on leevendada ajutise abimeetmena hädasolijate materiaalsel puudust.

Toimetulekutoetuse määramine ja maksmine on riiklik ülesanne, mis on antud omavalitsuste täita ja mida rahastatakse riigieelarvest. Toetus on kalendrikuu põhine. Toetuse määramisel võetakse arvesse leibkonna tulud ja kulud ning riigis keskselt kehtestatud toimetulekupiiri. Kulude arvestus käib omavalitsuse kehtestatud piirmäärade järgi. Arvesse saab võtta 12 liiki kulusid.

Toimetulekupiir on leibkonna esimese täiskasvanu kohta alates 2022. aasta juunist 200 eurot, enne seda oli see 150 eurot.

Riigikontroll analüüsis, kuidas on riigi ja kohalikul tasandil toimetulekutoetust kui sotsiaalabi meedet juhitud, et tagada mõistlik menetluskoormus ja omavalitsuste võrdluses ühetaoline abiefekt.

Auditis käsitleti perioodi jaanuar 2021 kuni jaanuar 2022 ja hõlmati kõiki omavalitsusi. Analüüsis tugineti suuresti sotsiaalteenuste ja -toetuste andmeregistrile (STAR). Auditis vaadatud perioodil rahuldati ca 65 400 taotlust, toetust sai ca 10 800 leibkonda kogusummas 17,7 miljonit eurot.

Sotsiaalministeerium ei ole toimetulekutoetuse kui riikliku abimeetme ühetaolist rakendamist piisavalt suunanud ja toetuse määramise praktiliselt on lastud omavalitsustes minna liialt isevoolule. Selle tagajärjena on omavalitsuste vahel suured erinevused abivajaja kulude katmisel, mis tähendab, et sarnaste asjaolude korral saavad inimesed toetust erineval määral ja toetusest ei jätku sageli toimetulekupiiri tagamiseks. Samuti on abivajajate koormus toetuse saamiseks andmete esitamisel kohati ülemäära suur.

Sotsiaalministeeriumile on probleemid teada, kuid nendega ei ole süvitsi tegeletud või katab tehtu probleeme liiga kitsalt. Omavalitsuste suunamisel tuleb ministeeriumil võtta edaspidi aktiivsem roll.

Riigikontrolli olulisemad tähelepanekud:

- Toetuse arvestusloogika peaks kindlustama toetuse saajale pärast eluasemekulude tasumist toimetulekupiiri jagu raha, et võimaldada tal soetada endale muud eluks esmavajalikku nagu toit, riided jms. Omavalitsustes kehtestatud eluasemekulude piirmäärad ei katnud sageli tegelikku eluasemega seotud kulu (iga 3. taotlus). See tähendab, et toetust saanutele jäi pärast eluaseme tegelike kulude tasumist toimetulekupiirist vähem raha. Piirmäära ületavat kulu esines kõikides omavalitsustes ja kõikides kululiikides. Enamasti jäi see 25 euro piiresse. Kuigi piirmäära ületamisi oli ka märksa suuremates summades, osutab piirmäärade mahajäämusele eluasemekulude hinnatasemest pigem mõõdukas, kuid sagedane piirmäärade ületamine.
- Enamik omavalitsusi (86%) on eluasemekulu piirmäärasid 2022. aastal siiski ajakohastanud. Eelnevatel aastatel ajakohastas piirmäärasid kordi vähem omavalitsusi, ja kuigi piirmäärade aktiivne muutmine 2022. aastal on pigem märk kiire inflatsiooniga kohanemisest kui reageerimine varasema perioodi sagedasele ülekulule, on piirmäärade ajakohastamine kindlasti positiivne.
- Eluasemekulude piirmäärades on omavalitsuste võrdluses suured vahed. Põhjendamatult on see selgelt nende teenuste puhul, mille hinnatase regionaalselt ei erine, näiteks elekter ja gaas. Madalaima ja kõrgeima piirmäära erinevus on elektrikuludel aga 16-kordne. Selle tähendus ja mõju avalduvad eelkõige piirmäära ületava kulu korral. Kui sarnaste asjaolude korral saavad ühes omavalitsuses tegelikud

kulud kaetud, kuid teises mitte, tähendab see teisel juhul väiksemat toetust ja ühtlasi seda, et toetusest ei piisa toimetulekupiiri tagamiseks. Kui vaadata vaid elektrikulu ja võtta aluseks näiteks kõige kõrgem kasutusel olnud elektrikulu piirmäär, oleks ülejäänud omavalitsustes võinud auditis vaadatud perioodil saada suuremat toetust ca 2050 leibkonda ehk iga 4. leibkond. Kogusummas oleks saadud toetust rohkem 121 000 eurot ja ühe taotluse kohta keskmiselt 17%.

- Enamik omavalitsusi (ca 90%) nõuab toimetulekutoetuse taotlejalt infot, mida ei kasutata või ei kasutata küsitud kujul. Näiteks tuleb tulud ja kulud taotlusel detailselt avada. Tegelikult hangib omavalitsus toetuse arvestamiseks vajaliku info tulude kohta aga valdavalt andmepäringutega riigi andmekogudest (78% tulukirjetest) ja kulude osas usaldab taotlusele lisatud arveid.

Teadmiseks, et

toimetulekutoetuse tähtsus sotsiaalse kasvas 2022. aastal. Kiire hinnatõusu ja Vene-Ukraina sõja tõttu on vajadus toetuse järele olnud oluliselt suurem kui varasematel aastatel. Summa, mis kulus toetusteks 2021. aastal kokku, maksti 2022. aastal välja juba esimese poolaasta jooksul.

Riigikontroll leiab, et Sotsiaalministeeriumil tuleb toimetulekutoetuse rakenduspraktika kujundamisse omavalitsustes senisest rohkem sekkuda. See ei pea tähendama rangemaid reegleid seadustes, vaid omavalitsuste tegevuse põhjalikumalt jälgimist, suuniseid ja tehnilist tuge. Toetuse taotlemisel kogutava info sisu ja maht tuleb omavalitsustes ühtlustada. Samuti tuleb ministeeriumi valitsemisalas luua töökorraldus piirmäärasid ületava kulu ja piirmäärade asjakohasuse süsteemseks seireks. Riigikontroll tegi seda arvestades soovitusel sotsiaalkaitseministrile.

Sotsiaalkaitseminister pidas Riigikontrolli välja toodud probleeme oluliseks ja lubas auditis tehtud soovitusi toimetulekutoetuse süsteemi arendamisel arvesse võtta. Muudatuste ettevalmistamisega on kavas alustada 2023. aastal.

Sisukord

Valdkonna ülevaade	4
Probleemid toimetulekutoetuse määramisel omavalitsuste tasandil	6
Toimetulekutoetuse taotleja koormust andmete esitamisel saaks vähendada	7
Palju oli eluasemekulu piirmäära ületavat kulu, kuid piirmäärasid on 2022. aastal ka aktiivselt ajakohastatud	8
Eluasemekulu piirmäärade suur erinevus KOVides loob ebavõrdsust, mis tähendab paljude jaoks väiksemat toetusraha	10
Sageli on antud ka muud abi, milleks enamasti olid kohalikud toetused	13
Toimetulekutoetuse rakenduspraktika suunamine riigi tasandil	14
Sotsiaalministeeriumile on KOVi tasandi probleemid teada, kuid nendega ei ole süvitsi tegeletud	14
STARi töökindlusega on jätkuvalt probleeme, kuid olukord on viimasel ajal paranenud	17
Riigikontrolli soovitusel ja auditeeritu vastused	19
Auditi iseloomustus	20
Auditi eesmärk	20
Hinnangu andmise kriteeriumid	20

Valdkonna ülevaade

Mis on toimetulekutoetus?

Toimetulekupiir kehtestatakse igaks aastaks riigieelarvega, lähtudes minimaalsetest tarbimiskuludest toidule, riietusele ja jalanõudele ning muudele kaupadele ja teenustele esmavajaduste rahuldamiseks.

Alates juunist 2022 on üksi elava täiskasvanu või pere esimese täiskasvanu toimetulekupiiriks 200 eurot kuus (enne seda oli 150.-). Pere alaealise lapse toimetulekupiir on sellest 120% ja pere iga järgneva täiskasvanu piir 80%.

1. Toimetulekutoetuse eesmärk on leevendada toimetulekuraskustes üksikisikute ja pere materiaalsel puudust. Toetusele on õigus neil, kellel pärast sissetulekust eluasemekulude mahaarvamist jääb alles vähem raha, kui on **toimetulekupiir**. Toimetulekutoetus on mõeldud seega korvama sissetulekute puudujääki eluks esmavajaliku hankimisel. Seaduse tasandil on samuti rõhutatud, et toimetulekutoetus on eelkõige ajutine meede.

Toimetulekutoetuse arvutamise valem:

$TOETUS = \text{toimetulekupiir} + \text{põhjendatud eluasemekulud} - \text{netosissetulek}$

Näiteks, kui tegemist on kolmeliikmelise leibkonnaga, kus on kaks last ja üks täiskasvanu, kelle tulud on 500 eurot ja eluasemekulud 700 eurot, oleks toetussumma 880 eurot, s.o 680 eurot (leibkonna toimetulekupiir) + 700 (kulud) – 500 (tulud).

2. Toetust arvestatakse kalendrikuu põhjal. Toetuse määramisel võetakse arvesse üksikisiku või pere eelmise kuu tulud, v.a seaduses¹ nimetatud erandid (nt muud ühekordsed sotsiaaltoetused, enamik puuetega inimeste toetusi) ja jooksva kuul tasumisele kuuluvad eluasemekulud. Seaduses on määratud kindlaks 12 kululiiki, mida toetussumma määramisel arvesse võtta. Kulude arvestus toimub normkulu järgi, kui tegelikud kulud on normkulust suuremad. Vastasel korral võetakse arvesse tegelikud kulud.

Eluasemekulude liigid toimetulekutoetuse arvestamisel:

1) üür, 2) korterelamu haldamine, 3) korterelamu renoveerimiseks võetud laenu makse, 4) veevarustus ja reovee ärajuhtimine, 5) soojaveevarustuseks tarbitud soojusenergia või kütus, 6) kütteks tarbitud soojusenergia või kütus, 7) elektrienergia, 8) majapidamisgaas, 9) maamaks, 10) hoonekindlustus, 11) olmejäätmete vedu, 12) eluaseme soetamiseks võetud laenu makse².

Mis on omavalitsuse roll?

Teadmiseks, et

lisaks KOVi kehtestatud eluasemekulu piirmääradele mõjutab mitme kululiigi puhul toetussumma arvestust ka eluaseme normpind, mille suurus on kehtestatud riigis keskselt [Vabariigi Valitsuse määrusega](#).

Normipinna suurus ehk eluruumi sotsiaalselt põhjendatud norm on tavatingimustel 18 m² leibkonna iga liikme kohta ja täiendavalt 15 m² leibkonna kohta.

3. Toimetulekutoetuse saamiseks tuleb abivajajal pöörduda elukohajärgse kohaliku omavalitsuse (KOV) poole ja esitada taotlemiseks vajalik info. KOV menetleb taotlust, teeb taotluse rahuldamise või rahuldamata jätmise kohta otsuse ning arvestab ja maksab toetussumma välja. Taotlus tuleb esitada hiljemalt kuu viimaseks tööpäevaks. KOV peab taotluse rahuldamise küsimuses jõudma otsuseni viie tööpäeva jooksul kogu vajaliku info saamisest ja toetuse väljamakseni omakorda kolme tööpäeva jooksul toetuse määramise otsusest.

4. KOVi otsustada on samuti toimetulekutoetuse arvestamisel kasutatavate normkulude ehk eluasemekulu piirmäärade suurus, mis kehtestatakse kululiikide kaupa üldjuhul valla- või linnavolikogu määrusega. Piirmäärad peavad olema piisavad, et tagada inimväärne

¹ Sotsiaalhoolekande seadus, § 133.

² Alates juulist 2022.

äraelamine. Selle seisundi täpsem tähendus on jäetud iga KOVi sisustada. Piirmäärad tuleb vähemalt kord aastas üle vaadata ja vajaduse korral ajakohastada.

Mis on riigi roll?

Teadmiseks, et

toimetulekutoetuse menetluskulu hüvitis KOVidele on 2022. aastal 5,94 eurot ühe taotluse kohta. Hüvitise arvestamise meetoodika ei ole Riigikontrolli hinnangul siiski praegu asjakohane. Riigikontroll on juhtinud sellele tähelepanu ja soovitanud meetoodikat muuta 2022. aasta auditis „Omavalitsuste rahastamine toetusfondist“.

STAR ehk sotsiaalteenuste ja -toetuste andmeregister on riigi keskne andmekogu sotsiaalabi menetlemiseks ja dokumenteerimiseks ning sellega seotud teabe ja statistika kogumiseks.

Allikas: sotsiaalhoolekande seadus, § 141

Kuidas on toimetulekutoetust saanute arv viimastel aastatel muutunud?

Teadmiseks, et

rahuldatud taotluste osakaal on viimastel aastatel olnud ca 90% esitatud taotluste arvust.

Teadmiseks, et

aasta esimese 9 kuuga esitati perioodil 2017–2021 keskmiselt 70% taotlustest. Kui lähtuda samast proportsioonist, võib 2022. aasta rahuldatud taotluste koguarvuks ennustada ca 102 000 taotlust.

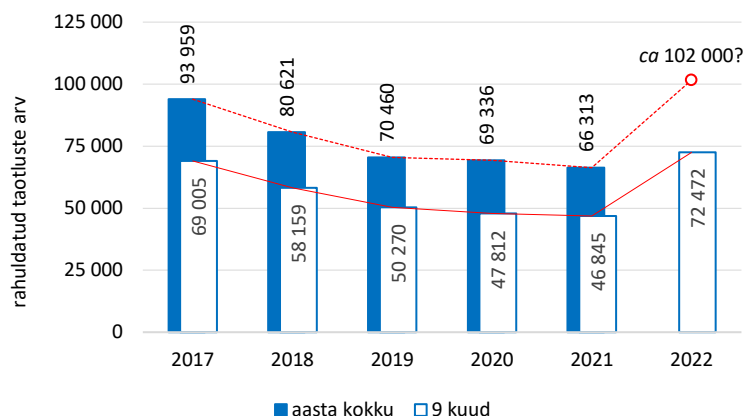
5. Ehkki toimetulekutoetuse kui sotsiaalabi praktiline korraldus on suuresti KOVide õlul, on tegemist siiski riikliku ülesandega, mida rahastatakse riigieelarvest. Riigil tuleb katta nii toetuse väljamaksed abivajajatele kui ka taotluste menetlemisega KOVidele kaasnev kulu.

6. Toetuse toimeleotika kujundamisel on juhtrollis Sotsiaalministeerium (SOM), kes õigusloome jm tegevustega suunab süsteemi peamisi põhimõtteid. Nende mõjususe tagamine on ühtlasi üks SOMi põhiülesannetest³. Kui eluasemekulu piirmäärad kõrvale jätta, on riik toetuse väljamakse tingimused ja menetluskäigu võrdlemisi täpselt ette kirjutanud ja suurt kaalutlusruumi KOVidel neis asjus ei ole.

7. Riik on samuti kindlaks määranud toimetulekutoetuse taotluste menetluskeskkonna, milleks on infosüsteem **STAR**. Kui protsessikäiku üldistada, siis KOVid algatavad toetuse taotluse saamisel STARis menetluse ja sisestavad süsteemi toetuse arvestamiseks vajalikud andmed, misjärel arvestab süsteem välja toetussumma ja KOV saab vormistada toetuse määramise otsuse. STARi vastutav töötaja ja teenuse pakkuja on Sotsiaalkindlustusamet, kes peab tagama süsteemi tehnilise töökindluse, arendama süsteemi, pakkuma KOVidele kasutatut ja juhendamist.

8. Toimetulekutoetuse taotluste ja toetust saanute arv on viimastel aastatel olnud pigem langustrendis, kuid hakanud majanduskliima halvenemise ja Vene-Ukraina sõja tõttu 2022. aastal taas kasvama (vt joonis 1). 2022. aasta esimese 9 kuuga esitati ja rahuldati ca 55% rohkem taotlusi kui samal perioodil aasta varem. Kui toetuse väljamaksed on viimastel aastatel olnud vahemikus 16–18 miljonit eurot aastas, siis 2022. aastal maksti sama summa välja juba esimesel poolaastal. Toimetulekutoetuse kulurida on 2022. aasta riigieelarves septembrikuu seisuga kahel korral muudetud ja suurendatud seda algselt 16,1 miljonilt eurolt 46,1 miljoni euroni.

Joonis 1. Toimetulekutoetuse rahuldatud taotluste arv aastatel 2017–2022



Allikas: <https://sm.ee/toetuste-statistika>, Sotsiaalkindlustusamet

³ Sotsiaalministeeriumi põhimäärus, § 17.

Probleemid toimetulekutoetuse määramisel omavalitsuste tasandil

Mida auditis analüüsiti?

9. Riigikontroll auditeeris kitsalt toimetulekutoetuse korralduslikku poolt. Vaadati, kuidas on meedet riigi tasandil juhitud ja KOVides rakendatud, et taotlemisega kaasnev menetluskoormus oleks mõistlik ja toetusraha arvestamisel ei oleks KOVide vahel põhjendamatut eba-võrdsust. Muid toetusega seotud kriitilisi küsimusi auditis ei analüüsitud.

10. Riigikontrolli käsitluse lähtekoht on tõdemus, et tegemist on riikliku, mitte omavalitsusliku toetusmeetmega. See tähendab, et sarnaste asjaolude korral peaks nii abivajajale osaks saav menetluskoormus kui ka toetusest saadav abi toimetuleku parandamisel olema võimalikult ühetaoline, sõltumata sellest, millises KOVis toetust taotletakse.

11. Auditis ei vaadatud konkreetseid taotlusi ega nende menetlust, vaid analüüsiti KOVide praktikast taotlejalt info kogumisel ja taotleja kulude arvestamisel, toetudes

- STARi kantud andmetele perioodil jaanuar 2021 – jaanuar 2022 rahuldatud taotluste ja nende menetluse kohta,
- eluasemekulude piirmäärade kohta KOVides vastu võetud määrustele ja
- KOVide veebilehtedel avaldatud toimetulekutoetuse taotlusvormidele.

Teadmiseks, et

toimetulekutoetuse määramise praktikast parema ülevaate saamiseks intervjueriti Tallinna, Tartu linna, Narva linna, Paide linna ja Saue valla esindajaid.

Teadmiseks, et

taotluse esitamisest toetuse määramise otsuseni kulus enamikus menetlustes (4/5) kuni 5 tööpäeva.

Teadmiseks, et

64% toetust saanud leibkondadest olid üheliikmelised. Kõige sagedamini olid need üksi elavad isikud vanuserühmas 50–60 aastat (ca 40% üheliikmelistest leibkondadest).

Alaealiste lastega peresid oli toetust saanud leibkondade hulgas 30%.

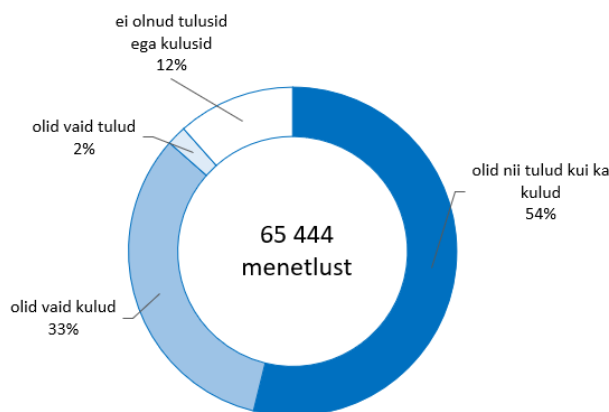
Kõige enam toimetulekutoetuse taotlusi esitati Tallinnas (16 532), järgnesid Tartu linn (4723), Narva linn (3611), Kohtla-Järve linn (3419) ja Valga vald (2504).

Osakaaluna rahvastikust oli toimetulekutoetuse saajaid (kõik toetust taotlenud ja saanud leibkondade liikmed) kõige enam Kehtna vallas (8%) ja Valga vallas (7%).

12. Analüüs hõlmas kõiki 79 KOVi. Praktikate täpsustamiseks intervjueriti lisaks viie KOVi sotsiaalala ametnikke.

13. Perioodil jaanuar 2021 – jaanuar 2022 (13 kuud) oli KOVides ca 65 400 toimetulekutoetuse taotluse menetlust, milles oli 31.01.2022. aasta seisuga tehtud toetuse määramise otsus. Toetust sai ca 10 800 leibkonda kogusummas 17,7 miljonit eurot. Enamik menetlusi olid sellised, kus leibkonnal olid nii tulud kui ka kulud, mida toetuse määramisel arvesse võtta (vt joonis 2). Probleemid, millele auditis osutatakse, on suuresti seotud just toetuse määramisel tulu ja kulu tuvastamise ning nende arvestusega.

Joonis 2. Perioodi jaanuar 2021 – jaanuar 2022 toimetulekutoetuse rahuldatud taotluste arv selle järgi, kas toetust saanud leibkonnal olid tulud ja kulud



Allikas: Riigikontroll STARi andmete põhjal

Kas taotleja menetluskoormus on mõistlik?

Teadmiseks, et

toetuse esimest korda taotlemisel tuleb KOVile esitada lisaks ka nimekiri eluruumidest, mis kuuluvad leibkonna liikmetele vallasasjana, samuti nimekiri väärtpaberitest ja eluaseme soetamiseks võetud laenu dokumendid, kui soovitakse eluruumi kuluna arvesse võtta ka laenumakset.

Teadmiseks, et

toimetulekutoetuse taotlusvorme on KOVides ka võrdlemisi harva uuendatud. 2/3 vormidest ei ole viimase kahe aasta jooksul muudetud.

Toimetulekutoetuse taotleja koormust andmete esitamisel saaks vähendada

14. Toimetulekutoetuse saamiseks esitatav teave on kindlaks määratud sotsiaalhoolekande seadusega. Toetuse taotlemisel tuleb esitada

- taotlus, milles on välja toodud leibkonna liikmete nimed, isikukoodid või vanused ja sotsiaalne staatus;
- taotluse lisana dokumendid, mis tõendavad leibkonna liikmete eelmise kuu netosissetulekuid, makstud elatist ja täitemenetluses kinnipeetud summasid;
- taotluse lisana dokumendid, mis tõendavad eluruumi kasutamise õigust ja jooksvat kuul tehtud kulusid, juhul kui soovitakse arvesse võtta eluruumi kulusid.

15. Valdaval osal KOVidest on toimetulekutoetuse jaoks koostatud ja kasutusel omaette taotlusvorm (68 KOVi 79st). Vähem on neid KOVid, kus toetuse taotlemiseks piisab vabas vormis esitatud avaldusest.

16. Taotlusvormide detailsus on KOVide võrdluses üsna erinev, kuid võib väita, et enamik KOVidest nõuab taotlusvormil tulude ja kulude lahtikirjutamist (vt joonis 3). Nagu eespool märgitud, seaduse järgi taotlejal sellist kohustust otseselt ei ole ja teave tulude-kulude suuruse tõendamiseks tuleb esitada taotluse lisana. Tulude-kulude tõendamine on nõutav sõltumata sellest, kas need on taotlusvormil mingis ulatuses avatud või mitte.

Joonis 3. KOVide osakaal vastavalt sellele, kas ja millises ulatuses tuleb toimetulekutoetuse taotlusvormil esitada info leibkonna tulude ja kulude kohta

Kas TULUD tuleb taotlusel lahti kirjutada?	Ei 9%	JAH, leibkonna kohta tululiikide kaupa 28%	JAH, iga leibkonnaliikme kohta kogutuluna 30%	JAH, iga leibkonnaliikme kohta tululiikide kaupa 33%
Kas KULUD tuleb taotlusel lahti kirjutada?	Ei 40%	JAH, leibkonna kohta kulude kogusummana 9%	JAH, leibkonna kohta kululiikide kaupa 51%	

Allikas: Riigikontroll KOVide veebilehtedel avaldatud toimetulekutoetuse taotlusvormide põhjal

17. KOVide praktika erinevus taotlejalt info kogumisel näitab samas, et taotlejat on võimalik vähem koormata, kui tahta. Seda enam, et näiteks tulude andmed toetussumma arvestuseks hangitakse tegelikult enamjaolt STARi andmepäringutega.

Teadmiseks, et

STARis toimetulekutoetuse menetlustes perioodil jaanuar 2021 – jaanuar 2022 kasutatud tulukirjeid oli kokku 25 eri liiki.

18. Perioodi jaanuar 2021 – jaanuar 2022 menetlustes kasutatud tulukirjetest oli 78% võetud (imporditud) riigi andmekogudest STARi kaudu tehtud päringuga (vt tabel 1). Sagedamini esinenud tulukirjetest oli sel viisil saadud näiteks lapsetoetuse andmed 98%-l, peretoetuse andmed 99%-l ja palgatulu andmed 86% juhtudel. Vaid elatiseandmed oli alati sisestanud toetussumma arvutamiseks STARi menetleja, kuna riigi andmekogudes seda infot ei ole.

Tabel 1. Perioodi jaanuar 2021 – jaanuar 2022 toimetulekutoetuse taotluste menetlustes sagedamini esinenud (esimesed 10) tulukirjete arv ja neist andmepäringuga saadud kirjete osakaal

Tululiik	Kirjete koguarv	Andmepäringuga saadud kirjete osakaal, %
Lapsetoetus	19 598	98
Muu igakuine peretoetus	12 647	99
Töövõimetoetus	11 146	92
Muu sissetulek	5334	5
Elatis	4535	0
Palgatulu	4198	86
Töötutoetus	4098	83
Muu tulu sotsiaalkindlustusest ja -abist	2832	99
Muu töötasu	2179	86

Allikas: Riigikontroll STARi andmete põhjal

Teadmiseks, et

suurematest KOVIDest ei nõua tulude-kulude lahtikirjutamist toimetulekutoetuse taotlusvormil nt Tartu linn, Saaremaa vald ja Maardu linn.

19. Taotleja koormamine info esitamisega, kui seda infot tegelikult ei kasutata või ei kasutata küsitud kujul, ei ole Riigikontrolli arvates põhjendatud. See on bürokraatia, mida peaks vältima. Arvestades, et taotluse lisana tuleb esitada tulusid tõendavad dokumendid, oleks mõistlik, kui tulud, mida ei ole võimalik tuvastada andmepäringutega, teeb taotlusele lisatu põhjal kindlaks KOV.

20. Taotleja menetluskooormust saaks vähendada samuti eluasemekulude kirjeldamisel. Praktiline tõendusvärtus on taotlusele lisatud kuluarvetel, mille alusel tehakse STARi kanded. Menetluses otsuseni jõudmiseks ei ole vaja, et taotleja esitab need arvud dubleerivalt ka taotlusvormil.

Palju oli eluasemekulu piirmäära ületavat kulu, kuid piirmäärased on 2022. aastal ka aktiivselt ajakohastatud

21. KOV on kohustatud vähemalt kord aastas eluasemekulude piirmäärade üle vaatama⁴ ja vajaduse korral neid muutma. Info, millele tuginedes on tavaks määrade asjakohasust hinnata, saadakse KOVIDe väitel põhiliselt kolmel viisil: a) analüüsitakse piirmäära ületavate kulude põhjusti varasemates menetlustes, b) analüüsitakse teenuste hinnataseme muutust või üldist tarbijahindade kallinemist, c) tehakse võrdlusi teiste KOVIDe vastavate määradega.

22. Kriitiliseks kohaks piirmäära adekvaatsuse hindamisel on Riigikontrolli arvates piirmäära ületav kulu. Toetuse toimeleogika peaks tagama, et pärast eluasemekulude tasumist abivajaja tuludest ja toimetulekutoetusest jääb inimesele kätte toimetulekupiiri jagu raha, millest teha muid esmavajalikke kulusid (toit, riided jms). Kui tegelikud kulud piirmäära ületavad, tuleb eluasemekulude tasumiseks kasutada seda osa toetusrahast, mis on mõeldud muu esmavajaliku soetamiseks.

Kas eluasemekulude piirmäärade piisavust on analüüsitud?

Teadmiseks, et

valdavalt on KOVID kehtestanud kulude piirmäärad rahas mõõdetavana (95% määradest), harvem mahupõhiselt (4%) või eeltoodu kombinatsioonina (1%).

Mahupõhised piirmäärad on rohkem levinud veevarustuse ja kanalisatsiooni (20 KOVI) ning majapidamisgaasi kulu (14), harvem elektrikulu (4) puhul. Veevarustuse korral on mahuühikuks näiteks m³ leibkonna liikme kohta, elektrienergia puhul kWh leibkonnaliikme kohta.

Mahupõhised määrad teevad piirkulu mudeli turuhinna muutuste suhtes ise-kohalduvaks ja puudub vajadus piirmäära asjakohasust kiire hinnamuutuse tingimustes jälgida.

⁴ Sotsiaalhoolekande seadus, § 133 lg 6.

Näiteks, kui tegemist on kolmeliikmelise leibkonnaga, kus on kaks last ja üks täiskasvanu, kelle tulud on 500 eurot, tegelikud eluasemekulud 800 eurot, kuid piirmäärade järgi saaks arvesse võtta kuluna 700 eurot, oleks toetussumma 880 eurot, s.o 680 eurot (leibkonna toimetulekupiir) + 700 (kulud) – 500 (tulud). Pärast tegelike eluasemekulude tasumist tuludest ja toimetulekutoetusest jääks leibkonnale 580 eurot (500 + 880 – 800) ehk 100 euro võrra vähem raha, kui on toimetulekupiir (680 eurot).

23. Perioodi jaanuar 2021 – jaanuar 2022 toimetulekutoetuse taotlustest oli piirmäära ületava kuluga 20 735 ehk iga 3. taotlus. Neid esines kõikides KOVides ja kõikide kululiikide osas (vt tabel 2), kõige enam üüri- (27% kuludega taotlustest), kuid võrdlemisi palju ka kütte- (18%), vee- ja kanalisatsiooni (12%) ning elektrikulu (12%) osas. Kui tegelikud kulud olid menetlustes kokku ca 12 miljonit, oli piirmäärasid ületav osa sellest ca 1 miljon eurot.

Tabel 2. Perioodi jaanuar 2021 – jaanuar 2022 toimetulekutoetuse taotlustel välja toodud eluasemekulud, piirmäära ületav kulu ja piirmäära ületava kuluga taotluste arv kululiikide kaupa

Kululiik	Tegelikud kulud (mln €)	Piirmäära ületav kulu (mln €)	Piirmäära ületava kuluga taotlusi (tk)	Nende osakaal (%)
Üür	5,406	0,515	7207	27
Korterelamu haldus	1,596	0,025	1322	3
Korterelamu laen	0,301	0,005	264	3
Vesi ja kanalisatsioon	0,672	0,054	5468	12
Vee soojendamine	0,294	0,03	1983	10
Kaugküte	1,632	0,008	240	1
Muu küte	0,928	0,114	953	18
Elekter	1,508	0,161	6120	12
Gaas	0,074	0,007	398	4
Maamaks	0,006	0,001	36	4
Hoonekindlustus	0,031	0,007	2057	17
Olmejäätmete vedu	0,186	0,01	1951	5
	Kokku: 12,6	Kokku: 0,9		

Allikas: Riigikontroll STARI andmete põhjal

Teadmiseks, et

KOVide võrdluses esines kõige sagedamini piirmäära ületavat kulu elektrikuludes (77 KOVis). Piirmäära ületava kuluga taotluste osakaal oli elektrikulu puhul KOVides keskmiselt 20% ja keskmine piirmäära ületamine taotluse kohta 26 eurot.

24. Piirmäära ületava kuluga taotluste osakaal jäi enamikul KOVidest 50% piireesse kuludega taotluste arvust. Suurema menetluste arvuga KOVidest oli selliseid taotlusi näiteks Tallinnas 50%, Tartu linnas 37%, Narvas 17% ja Kohtla-Järvel 14%. Tallinnas oli piirmäära ületavat kulu kõige enam üüri-, ülejäänud nimetatud KOVides vee- ja kanalisatsiooni-teenuse puhul.

25. Piirmäära ületava kulu dünaamika on hooajalise iseloomuga, seda esineb rohkem külmal aastaajal ja vähem suvekuudel. Enamikus menetlustes (56%) jäi piirmäära ületav kulu kululiikide peale kokkuvõetult 25 euro ja 25% piireesse võrreldes normkuluga (vt tabel 3).

Tabel 3. Perioodi jaanuar 2021 – jaanuar 2022 toimetulekutoetuse taotluste arv, kus eluasemekulu piirmäära ületati

		Piirmäärasid ületav kulu kululiikide peale kokku (eurot)						
		Kuni 5	6–10	11–25	26–50	51–100	Üle 100	Kokku
Piirmäärasid ületav kulu kululiikide peale kokku (%)	Kuni 5%	5189	1599	1186	58	3	1	8036
	6–10%	217	602	1441	819	73		3152
	11–25%	53	203	1135	1516	1641	250	4798
	26–50%	2	30	216	400	939	1197	2784
	51–100%	2	1	75	116	267	877	1338
	Üle 100%			3	51	112	461	627
	Kokku	5463	2435	4056	2960	3035	2786	20 735

Allikas: Riigikontrolli STARi andmete põhjal

26. Piirmäärade ebapiisavusele osutab Riigikontrolli arvates sageli esinev mõõdukas piirmäärade ületamine, mis näitab mahajäämust teenuse üldisest hinnatasemest. Piirmäära ületamine suures ulatuses (nt sadades eurodes) osutab aga pigem ebamõistlikule tarbimisele. Mõni KOV märkiski, et teatud kululiikide puhul on neil toetuse saajate harjumuste mõjutamine ja säästlikumale tarbimisele suunamine üks eesmärkidest, mida piirmäärade kehtestamisel jälgitakse.

Teadmiseks, et

inflatsioonitempo kiirenemine algas 2021. aasta sügisel energia kallinemisest, kuid võib järeldada, et enamik KOVidest on energia hinnatõusule piirmäärade tõstmisega reageerinud. Näiteks muutis elektrikulu piirmäärasid 2022. aastal 55 KOVi, muudatused olid vahemikus 5–300 eurot ja varasemaga võrreldes on tõstetud määra keskmiselt 27 eurot ja 74%.

27. Peaaegu kõik KOVid (68) on eluasemekulude piirmäärasid 2022. aastal ajakohastanud. Põhiliselt on seda tehtud 3. kvartalis (51 KOVi). Muudatusi on teinud ka need, kellel oli auditis vaadatud perioodil üsna palju piirmäärasid ületava kuluga taotlusi. Samas ei ole teada, kui palju on piirmäärade muutmise ajendatud igas KOVis just varasemate perioodide piirmäära ületamise põhjuste analüüsist. Järsk aktiivsuse kasv piirkulu määruste ajakohastamisel näib olevat tingitud eeskätt inflatsiooni kiirenemisest. Varasematel aastatel (2019–2021) on määruseid muutnud KOVide arv olnud oluliselt väiksem, jäädes aasta kohta vahemikku 15–30.

Eluasemekulu piirmäärade suur erinevus KOVides loob ebavõrdsust, mis tähendab paljude jaoks väiksemat toetusraha

28. Eluasemekuludele kehtestatud piirmäärades on KOVides olulised vahed. Jaotades KOVid piirmäära ühesuguse arvestusmetoodika⁵ järgi rühmadesse ja vaadates kulude kaupa määrade erinevusi nendes rühmades, kus KOVid kõige enam, saab kõikide kululiikide puhul järeldada, et vahed piirmäärades on mitmekordsed (vt tabel 4). Suurim on erinevus maamaksu ning väiksem vee- ja kanalisatsioonikulu osas. Maamaksukulu oli samas eri kululiikide seas kõige vähem (vt eespool tabel 2) ja koos sellega on väike ka määrade erinevuse mõju. Sama ei saa aga väita näiteks elektri- või üürikulu kohta, mille piirmäärade erinevus on samuti suur.

⁵ Ühte ja sama liiki kulude puhul võivad piirmäärad olla KOVides kindlaks määratud erinevalt. Näiteks erineb mõõtmisviis (rahas vs. mahus mõõdetav) või arvestuse alus (nt kulu leibkonna vs. kulu normpinna kohta).

Tabel 4. Eluasemekulu piirmäärade erinevus KOVides (31.08.2022. a seisuga)

Kululiik	Mõõtmisviis	KOVid	Piirmäära vahemik		
			Min	Max	Vahe (kordades)
Elekter	euro / leibkonna liige*	73	25	400	16
Gaas		47	6	50	8
Vesi ja kanalisatsioon		54	8	50	6
Olmejäätmete vedu		59	2,56	30	12
Vee soojendamine		46	5	50	10
Hoonekindlustus	euro / normpinna m ²	74	0,1	3	30
Korterelamu haldus		76	0,7	10	14
Korterelamu laen		77	0,5	10	20
Kaugküte		68	2	15	8
Muu küte		69	1,4	24	17
Üür		71	1,28	14**	11
Maamaks	euro / 3 × normpinna m ²	51	0,02	2	100

* Tabelis on piirmäär leibkonna esimese liikme kohta.

** Tabeli parema arusaadavuse huvides ei ole siinkohal arvestatud mitmeastmelisi määrasid.

Allikas: Riigikontroll KOVides kehtestatud eluasemekulu piirmäärade määruste põhjal

Teadmiseks, et

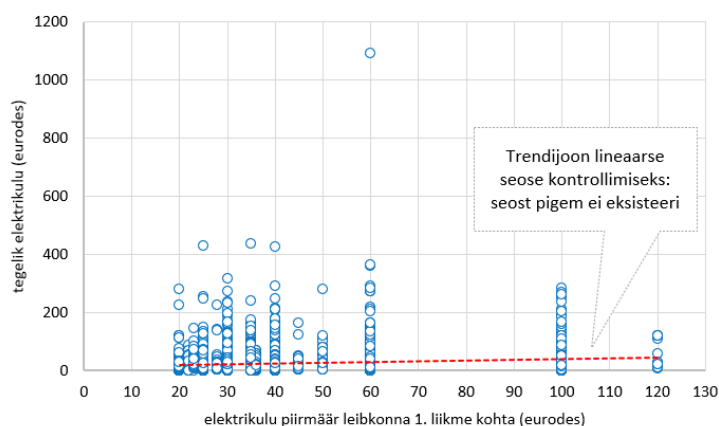
kui üldjuhul on normipinna suuruseks 18 m² leibkonna iga liikme kohta ja täiendavalt 15 m² leibkonna kohta, siis üksi elaval pensionäril ja üksi elaval osalise või puuduva töövoimega isikul arvestatakse normiks 51 m². Lisaks loetakse erandina normipind võrdseks tegeliku pinna suurusega, kui eluruumi tubade arv on võrdne eluruumi elanike arvuga või sellest väiksem.

29. KOVid on 2022. aastal piirmäärasid küll aktiivselt ajakohastanud, kuid erinevused KOVide vahel on endised või isegi suuremad, kui olid auditis vaadatud perioodil. Nii oli näiteks elektrikulu suurima ja väikseima piirmäära erinevus 2021. aastal 5-kordne, 2022. aasta augusti seisuga oli vahe juba 16-kordne (vt tabel 4).

Mis on piirmäärade erinevuse tähendus ja mõju?

30. Toetusest abi saamise mõttes on piirmäärade erinevus probleemne eelkõige piirmäärasid ületava kulu korral. Kui sarnaste asjaolude korral saavad ühes KOVis toetuse arvestamisel tegelikud kulud kaetud, kuid teises mitte, tähendab see teisel juhul väiksemat toetust ja seda, et eluasemekulude tasumise järel on inimesel muu esmavajaliku jaoks toimetulekupiirist vähem raha. Arvestades, et tegemist on riikliku toetusmeetmega, ei ole selline ebavõrdsus põhjendatud. Riikliku meetme rakendamisel peaks abiefekt olema sarnaste asjaolude korral sarnane ega tohiks sõltuda oluliselt abivajaja elukohavalikust.

31. Piirmäärades ei tohiks KOVide võrdluses olla suuri vahesid eelkõige nende teenuste puhul, mille hind regionaalselt ei erine. Sellised kululiigid on näiteks elekter ja gaas. Tegelik elektrikulude tase oli auditis vaadatud menetlustes üle Eesti sarnane ning piirmäärade ja tegeliku kulu suuruse vahel lineaarne ehk üks-ühele-seos puudus (vt joonis 4). Teisisõnu, madalamat piirmäära ei saa põhjendada sellega, et teatud piirkonnas on inimeste elektrikulud tervikuna väiksemad ja vastupidi. Sama kehtib gaasikulu kohta.

Joonis 4. Tegelik elektrikulu ja selle piirmäär seos üheliikmeliste leibkondade korral

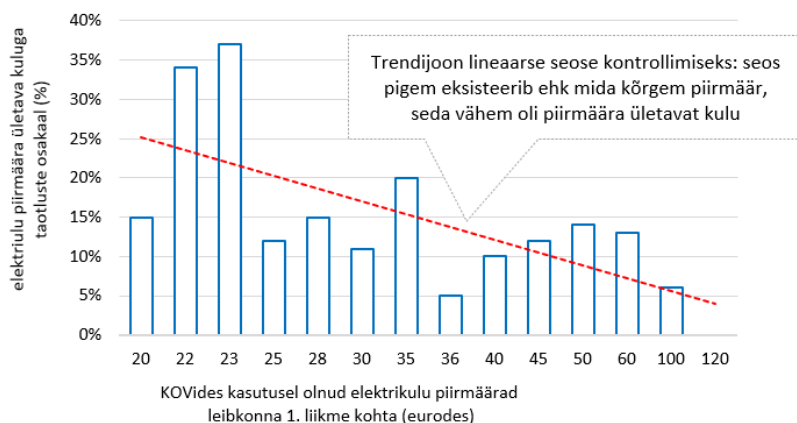
Allikas: Riigikontroll STARi andmete ja KOVide eluasemekulu piirmäärade määruste põhjal

32. Võib ka väita, et mida madalam elektrikulu piirmäär oli, seda sagedamini piirmäär ületavat kulu esines. Kui KOVide võrdluses kõige madalamate piirmäärade korral võis piirmäär ületava kuluga taotluste osakaal elektrikuluga taotluste seas küündida mõnel juhul kuni kolmandikuni, tuli kõrgemate piirmäärade korral määr ületamist ette oluliselt harvem või puudus see sootuks (vt joonis 5).

Teadmiseks, et

auditis vaadatud perioodi lõpu seisuga oli leibkonna esimese liikme kohta kõige kõrgem elektrikulu piirmäär Põlva vallas (120.-), kes tõstis määr sellele tasemele 2022. aasta jaanuaris. 31.08.2022. aasta seisuga oli see piirmäär kõige kõrgem Saue vallas (400.-).

Põhiosa auditis vaadatud perioodist jäi 2021. aastasse ning kõige sagedamini esinenud elektrikulu piirmäär leibkonna esimese liikme kohta oli sel ajal 30 eurot, mida kasutas 32 KOVi.

Joonis 5. Piirmäär ületava elektrikuluga menetluste osakaalu ja elektrikulu piirmäär seos üheliikmeliste leibkondade korral

Allikas: Riigikontroll STARi andmete ja KOVide eluasemekulu piirmäärade määruste põhjal

33. Perioodil jaanuar 2021 – jaanuar 2022 oli läbivalt kõige kõrgemad elektrikulude piirmäärad Saue vallas: 100 eurot leibkonna esimese, 20 eurot iga järgnev liige. Riigikontroll ei väida, et piirmäärad peaks toimetulekutoetuse süsteemis tingimata ühtlustama tipu tasemel, ent võrdlus sellega toob ilmekalt välja piirmäärade erinevuse mõju ja selle, millest on abivajajad mujal ilma jäänud. Kui võtta ülejäänud KOVidest leibkonnad, kellel oli samal perioodil elektrikulu üle piirmäära, ja arvestada nende toetussumma ümber Saue valla määrade järgi, oleks võinud:

- suuremat toetust saada 2049 leibkonda ehk 4. leibkond, kellel oli elektrikulu;
- neile makstud toetussumma olla suurem kokku 121 000 euro võrra;

- toetus ühe taotluse kohta olla suurem keskmiselt 20 euro ja ca 17% võrra.

34. Elektri ja gaasi kõrval tekitab piirmäärade erinevuse põhjendatus küsimusi teistegi kululiikide puhul. Näiteks seoses üüri, mis on toimetulekutoetuse arvestamisel eri liiki kulude seas suurim (vt tabel 2). Kui vaadata 2021. aastal kehtinud üüri piirmäärasid näiteks pealinna regioonis ehk Tallinnas ja seda ümbritsevates KOVides, olid need kõige kõrgemad Keilas ja Saue, ületades mujal olnud piirmäärasid pea kaks korda. Samas oli turuhind⁶ pigem pealinna kasuks (nt võrdluses Sauega ca 20% kõrgem). Kui arvestada 2021. aasta toetussummad ümber Saue või Keila piirmäärade järgi, oleks ainuüksi Tallinnas võinud suuremat toetust saada ca 600 leibkonda kogusummas veidi üle 300 000 euro.

Sageli on antud ka muud abi, milleks enamasti olid kohalikud toetused

35. Sotsiaalsete probleemide tõhusaks lahendamiseks on oluline, et abivajaja olukorda hinnatakse terviklikult ja vajaduse korral kombineeritakse abi pakkumisel eri meetmeid. Abivajaduse põhjalik hindamine ja tuvastatud vajadusele vastava abi pakkumine on KOVi seadusjärgne kohustus.⁷ Pealegi on toimetulekutoetus oma eesmärgilt ajutine meede ja iga täiendav teenus või toetus, mis parandab edaspidiseks inimese iseseisvat toimetulekut, peaks vähendama vajadust toimetulekutoetuse järele. Riigikontroll analüüsis, millist muud sotsiaalabi on STARi andmetel toimetulekutoetust saanutele antud. Auditis ei vaadatud konkreetseid kaasusi ega hinnatud muu abi asjakohasust.

36. Kui perioodil jaanuar 2021 – jaanuar 2022 sai toimetulekutoetust ca 10 800 leibkonda, on muud sotsiaalse abi saanud neist STARi andmetel 56% ehk enam kui pooled leibkonnad. KOVides keskmiselt oli muud abi saanud leibkondade osakaal 54% ja suurematest KOVidest näiteks Tallinnas 65% ja Tartu linnas 71%. STARis ei kajastu kõik teenuse osutamise juhtumid⁸, mistõttu on muud abi saanute hulk ilmselt suuremgi.

37. Muud abi saanutest oli 85% saanud vaid toetusi, 5% vaid teenuseid ja 10% neid mõlemaid. Valdav osa toetustest olid vajaduspõhised toetused, millele on eelnenud abivajaduse hindamine. Kõige sagedamini on makstud toetusi, mida võib üldistatult pidada n-ö kohalikuks toimetulekutoetuseks või erakorralise olukorra toetuseks. Neid oli saanud iga 3. leibkond. Teenustest oli kõige sagedamini pakutud eluruumi tagamise, tugiisikuteenust ja võlanõustamise teenust.

38. Riigikontroll ei täheldanud STARi andmete põhjal muud abi saanud leibkondade ja ülejäänud leibkondade vahel olulisi erinevusi, mis võimaldaks teha järeldusi muu abi mõju kohta. Näiteks ei ilmnenud, et muud abi saanud leibkondade seas on vajadus toimetulekutoetuse järele olnud lühiajalisem, mis võiks olla üks võimalikke muu abi eesmärgi. Leibkondade struktuur oli toimetulekutoetuse saamise sageduse järgi mõlemas rühmas võrdlemisi ühesugune (vt joonis 6). Enam-vähem ühepalju oli näiteks neid, kes olid saanud toimetulekutoetust 12 kuud järjestikku.

Millist muud sotsiaalse abi on toimetulekutoetust saanutele osutatud?

Teadmiseks, et

lisaks nn kohalikele toimetulekutoetusele oli suhteliselt sageli saadud toetust ka tervishoiuteenuste ja abivahendite ostuks (nt prillide toetus), mida oli saanud iga 5. leibkond. Laste hariduse omandamisega seotud kulude katteks (nt lasteaia kohamaksu toetus) oli toetust saanud iga 10. leibkond.

Viimasega sama palju oli neid leibkondi, kes olid saanud energiahindade toetust, mis algas jaanuaris 2022 ja oli oma eesmärgilt toimetulekutoetusega sarnane riiklik meede.

⁶ <https://www2.kv.ee/statistics/average-price>

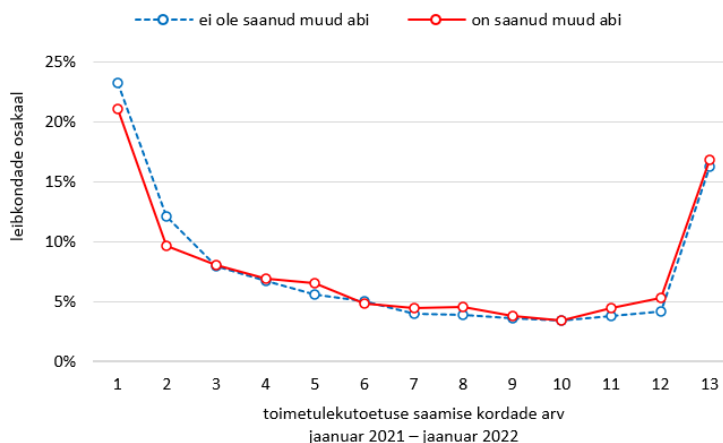
⁷ Sotsiaalhoolekande seadus, § 15 lg 1 ja § 134 lg 3.

⁸ Muutub kohustuslikuks aastal 2027.

Joonis 6. Muud abi saanud ja mittesaanud leibkondade osakaal vastavas rühmas toimetulekutoetuse saamise kordade järgi perioodil jaanuar 2021 – jaanuar 2022

Teadmiseks, et

pea kõigile toimetulekutoetust saanud leibkondadele oli läbivalt iseloomulik, et mõni selle täiskasvanud liikmetest oli tööturult eemal (96% leibkondadest). Muud abi saanud leibkonnad selles osas ülejäänust ei eristunud. Samas oli muud abi saanute seas suhteliselt enam suuremaid leibkondi (enam kui kahe-liikmelisi leibkondi 29% vs. 9% muud abi mittesaanute seas) ja lastega leibkondi (42% vs. 16%).



Allikas: Riigikontroll STARi andmete põhjal

39. Eeltoodut tuleb võtta mõõndusega, et STARi on senimaani jõudnud põhiliselt vaid toetuste andmed, mille mõju inimese iseseisva hakkamasaamise mõttes ongi pigem lühiajaline. Oluline on siinkohal ka lisada, et toetuse vormis oli muud abi saadud enamasti kordades väiksemas summas kui samal perioodil toimetulekutoetust. Sellele vaatamata on siiski positiivne, et muud abi on võrdlemisi sageli vähemalt osutatud.

Toimetulekutoetuse rakenduspraktika suunamine riigi tasandil

Mida auditis analüüsiiti?

40. Riigi rolliga seoses keskenduti auditis peamiselt Sotsiaalministeeriumi tegevusele toimetulekutoetuse süsteemi korraldamisel ja toimimise tagamisel. Analüüsiti ministeeriumi viimaste aastate tegevusi süsteemi arendamisel, sh võtmeprobleemide kindlaksmääramisel ja lahendamisel.

Teadmiseks, et

Riigikontroll järeldas 2019. aasta auditis „[Omavalitsuste kogutud hoolekandeteabe kasutamine](#)“, et kuigi STAR peaks KOVide koormust menetluses vähendama, toovad selle sagedased probleemid tehnilise töökindlusega hoopis ebamõistlikku tööd juurde.

41. Eelkõige huvitas Riigikontrolli, kas ja kuidas on ministeerium suunanud KOVide rakenduspraktikat, et tagada abivajajate mõistlik menetluskoormus ja KOVi kehtestatud eluasemekulude piirmäärade piisavus, kuna tegemist on riikliku meetmega. Vaadati ka seda, mida on ette võetud STARi kui ühe peamise toimetulekutoetuse taotluste menetluses kasutatava töövahendi arendamisel. Varem on STARi kasutamisel olnud mitmeid probleeme ja KOVide rahuolematust teenusega on olnud suur (vt ka märkus vasakveerus).

Sotsiaalministeeriumile on KOVi tasandi probleemid teada, kuid nendega ei ole süüvitsi tegeletud

Mida on Sotsiaalministeerium teinud?

42. Hoolekande valdkonna suunamise strateegilistes valikutes⁹ on toimetulekutoetuse süsteemi põhiprobleemina teadvustatud madalat toimetulekupiiri ja eri toetusskeemide vähest koostoimet inimeste tööturule aitamisega. Viimasele lisati auditi käigus selgitavalt, et murekohaks on pikaajaline sõltumine toimetulekutoetusest ja raskused

⁹ [Heaolu arengukava kuni aastani 2023](#).

süsteemist n-ö väljasaamisel, mille ühe põhjusena nähakse muu abi vähest kättesaadavust KOVIDes. Need on ka probleemid, millega eelkõige on SOM viimastel aastatel tegelema.

Teadmiseks, et

2018. aastal muudeti sotsiaalhoolekande seaduses toimetulekutoetuse arvestamise korda, et soodustada inimeste naasmist tööturule. Kui toetust taotleva leibkonna liige on hakanud saama töist tulu, ei arvestata seda toetuse määramisel leibkonna tuluna esimese 2 kuu jooksul 100% ja järgmise 4 kuu jooksul 50% ulatuses.

43. Alates 2019. aastast muutumatuna püsinud toimetulekupiiri suurendati oluliselt 2022. aasta juunis, kui see tõsteti leibkonna esimese liikme kohta seniselt 150 eurolt 200 euroni. Eri abimeetmete koostoitse küsimuses on SOMi tellimusel lõpetamisel uuring, milles analüüsitakse 2018. aastal tehtud seadusemuudatuste (vt vasakveerg) mõju toimetulekutoetuse saajate aktiivsusele tööturul. Uuringust loodetakse sisendit edasisteks poliitikasoovitusteks¹⁰ ja meetmete paremaks lõimimiseks.

44. Mis puudutab toetuse saajatele pakutava abi mitmekesistamist KOVIDes, siis 2022. aasta kevadel täiendati sotsiaalhoolekande seadust kohustusega tagada toimetulekutoetuse saajatele nende majandamisotskusi parandavad tugiteenused ja võlgadega hädas olijatele võlanõustamise teenus. Põhimõttena oli tervikliku abi pakkumine seaduses ka varem, ent formuleeriti selles küsimuses nüüd täpsemalt.

45. 2019. aastal käivitas SOM koos Sotsiaalkindlustusametiga (SKA) toimetulekutoetuse arendusprotsessi, mis on praegugi toimiv koostööformaad probleemide ja nende lahendusvõimaluste läbiarutamiseks. Selle käigus on tegeletud ka liigse andmekogumise probleemiga, kuigi probleemi ulatust arvestades Riigikontrolli arvates liiga kitsalt. 2022. aasta kevadel sotsiaalhoolekande seaduses tehtud erinevate muudatuste seas kohustati KOVi hankima andmeid toimetulekutoetuse taotleja sõidukite ja kinnisvara kohta edaspidi vaid riigi andmekogudest. Varem tuli need toetuse esmakordselt taotlemisel esitada taotlejal endal.

46. SOM märkis auditi käigus, et ka ülejäänud andmete puhul peaks KOV lähtuma sellest, mis on seaduse järgi minimaalselt vajalik, ja juhinduma põhimõttest, et kui andmed saab riigi andmekogudest, ei tohiks neid inimestelt uuesti koguda. Samas tunnistati, et andmekogumise praktikad KOVIDes ei ole eraldi analüüsitud ja riigi huvi on piirdunud STARi kantud andmestikuga. Andmed, mida KOV küsib sellele eelnevas menetlusetapis toetuse taotlejalt, ei ole tähelepanu saanud.

47. Riigikontroll on liigsele andmekogumisele osutanud oma töödes ka varem¹¹, kuid olukord ei ole oluliselt paranenud. Tegemist on probleemiga, mis ei lahene iseenesest ja SOM peab siin praktika kujundamisse senisest rohkem sekkuma.

48. SOMi väitel analüüsitakse toimetulekutoetuse rahalise mahu planeerimiseks korrapäraselt STARi andmeid, sh eluasemekulu piirmäärasid ja tegelikke kulusid. KOVide piirmäärade määramise on analüüsinud samuti SKA ja järeldanud, et KOVid ei ajakohasta neid piisavalt sageli, millele juhiti märgukirjaga 2020. aasta lõpus KOVide tähelepanu. Piirmäärade ajakohastamise vajadusele osutati samuti 2021. aasta lõpus koostöös Eesti Linnade ja Valdade Liiduga KOVidele

¹⁰ Toimetulekutoetuse saajate toimetuleku ja tööturuaktiivsuse uuring on tellitud Poliitikauuringute Keskuselt Praxis.

¹¹ 2019. aasta audit „[Omavalitsuste kogutud hoolekandeteabe kasutamine](#)“.

korraldatud infopäevadel ja 2022. aasta alguses SOMi poolt KOVidele edastatud sellekohases teavituskirjas.

Teadmiseks, et

mõned KOVid osutasid auditi käigus vajadusele kehtestada eluasemekulude piirmäärad riigis keskselt. Leiti, et KOVi võimekus hinnata, milline on õiglane kulutuste tase, on piiratud. Piirmäärade keskse kehtestamise korral oleks võimalik kaasata selleks valdkonna parimad eksperdid ja tagada ühesugune metoodika.

Riigikontrolli hinnang SOMile

49. Piirmäärade erinevus KOVide võrdluses on SOMile teada, kuid sarnaselt andmekogumise praktikaga ei ole selle tähendust ega mõju süvitsi analüüsitud ning head ülevaadet ei ole. Seetõttu ei ole ka süsteemi suunamiseks konkreetseid samme astutud. Kuigi on KOVisid, kes pooldavad riigis keskselt reguleeritud piirmäärasid, ei pea SOM sellist lähenemist põhjendatuks, kuna nii välistatakse piirkondlikud eripärad või teeks nende keskne haldamine süsteemi korraldamise keeruliseks. Pigem tuleks ministeeriumi arvates KOVisid vajaduse korral rohkem suunata, pakkudes neile juhendamist ja muud tuge.

50. Toimetulekutoetuse kui sotsiaalabi määramine ja maksmine on KOVidele antud riiklik ülesanne, mida KOVid täidavad riigi juhtimisel. Ülesande riiklik olemus eeldab, et lisaks õigusraamistiku kujundamisele ja ülesande rahastamisele jälgib riik ka seda, kuidas ülesannet täidetakse, ja sekkub, kui ülesande täitmisel ilmnenud praktika kaldub ülesande eesmärkidest kõrvale.

51. Riigikontroll leiab, et kuigi SOM on tegelenud toimetulekutoetuse süsteemi arendamisega, ei kata see tegevus kõiki olulisi probleemikohti või ei ole probleeme lahendanud. Toimetulekutoetuse kui riikliku ülesande juhtimine SOMi poolt ei ole Riigikontrolli hinnangul olnud piisav. KOVide praktika on läinud liialt isevooluteed, mille tagajärjeks on abivajajate liigne koormamine andmete esitamisel ja ebaühtlane abiefekt inimeste majandusliku olukorra parandamisel. Riigil tuleb SOMi eestvedamisel toimetulekutoetuse rakenduspraktika kujundamisse KOVides senisest enam sekkuda.

Mida Riigikontroll soovitab?

52. SOM eelistab KOVide mõjutamisel n-ö pehmeid meetodeid (nt juhendamine, parem tehniline tugi), mis ei ole põhimõtteliselt vale, arvestades riigis võetud üldist suunda, et KOVide roll ja vastutus avalike ülesannete täitmisel peab suurenema. Selle lähenemisviisi korral on siiski ka võimalusi, mis on jäetud Riigikontrolli arvates kasutamata.

53. Liigse andmekogumise probleemi vastu tuleks luua ühtne taotlusvorm koos selgitusega, milliste andmete küsimine on põhjendatud. Ühtne vorm oli kasutusel näiteks 2022. alguses käivitatud energiahindade toetusmeetmes, mis oli andmevajaduse mõttes toimetulekutoetusega sarnane meede, ja seal see KOVide praktika ühtlustamisel toimus.

54. Eluasemekulude piirmäärade põhjendamatu erinevuse kiiremaks tuvastamiseks võiks KOVidele pakkuda rohkem praktilist tuge STARi andmete põhjal. Näiteks võiks täiendada STARi analüütilise rakendusega, mis võimaldab teha KOVide võrdluses kokkuvõtteid piirmäära ületavatest kuludest ja tuua välja, kuidas piirmäärade erinevus KOVides mõjutab piirmäära ületava kulu esinemise sagedust. See lihtsustaks KOVide tööd, tooks piirmäärade seiresse süsteemsust ja aitaks kujundada parema arusaama, mis ulatuses ja suunas piirmäärasid muuta.

55. Riigikontroll leiab samuti, et kulude puhul, mille hind piirkonniti ei erine (praegu nt elekter ja gaas), tuleb piirmäärade erinevuse põhjendatust analüüsida korrapäraselt ka SOMil ja anda piirmäärade ühtlustamiseks KOVidele juhiseid.

56. Riigikontrolli soovitus sotsiaalkaitseministrile:

- Töötada 2023. aastal välja ühtne taotlusvorm, mida toimetulekutoetuse taotlemisel KOVides kasutada. Rakendada meetmeid selle juurutamiseks KOVide praktikas.
- Luua 2023. aastal Sotsiaalministeeriumi valitsemisalas töökorraldus, et toetada toimetulekutoetuse eluasemekulu piirmäärade süsteemsemat seiret. Kujundada seisukoht, millised on võimalused täiendada seire eesmärgil sotsiaalteenuste ja -toetuste andmeregistri (STAR) tehnilist lahendust, ja anda sellest lähtudes Sotsiaalkindlustusametile arendustöödeks vajalikud suunised.

Sotsiaalkaitseministri vastus: välja toodud probleemid on tõsised ja vajavad kindlasti lahendamist. Kuivõrd osadest probleemidest olime teadlikud, oli esialgne plaan tegevustega alustada sel (2022.) aastal, aga soovisime ära oodata „Toimetulekutoetuse ja võlgnevuse mõju sotsiaalmajanduslikule toimetulekule ning tööturuaktiivsusele“ uuringu valmimise. Valminud uuring ja Riigikontrolli aruanne on mõlemad oluliseks sisendiks kogu toimetulekusüsteemi kaasajastamisele.

Sotsiaalministeeriumil on 2023. aastaks plaan toimetulekutoetuse süsteem üle vaadata ja kaasajastamisega alustada (sh arvestame Riigikontrolli poolt nimetatud soovitustega), töötada välja toimetulekuregulatsiooni ja töökorralduse muudatusettepanekud (koostada väljatöötamiskavatsus), töötada välja ühtne taotlusvormi kavand, mida toimetulekutoetuse taotlemisel kasutada, ning 2024. aastaks jäävad rakendamine ja muudatusettepanekute jätkutegevused.

Eluasemekulude piirmäärade info on avaandmetena veebis juba olemas, kuid praktilisema toe pakkumist andmebaasi STAR kaudu tähendab arendusi, mis eeldab pikemat planeerimist ja rahalisi vahendeid eelarves.

STARi töökindlusega on jätkuvalt probleeme, kuid olukord on viimasel ajal paranenud

57. KOVide väitel on STAR muutunud töövahendina viimastel aastatel paremaks ja lisandunud on uusi võimalusi andmevahetuseks riigi teiste andmekogudega (nt Eesti hariduse infosüsteem, liiklusregister, töötamise register, kinnistusraamat). Probleeme samas veel jagub, sagedamini tuleb ette tõrkeid süsteemi tehnilise töökindlusega (sessiooni n-ö hangumine, katkemine, andmepäringud ei tööta jms). Samuti on KOVidel soov sotsiaalkaitse süsteemi täiendavate võimaluste kohta (nt seadistamine oma vajaduste järgi, varasemate menetlusandmete taaskasutamine, detailsemad andmepäringud teistesse süsteemidesse).

58. SKA hinnangul on tehnilised probleemid tingitud suuresti STARi arenduste alarahastamisest (mis on kestnud aastaid) ja praeguseks vananenud baastarkvarast. Uuele tarkvarale üleminekuga on alustatud, kuid selle lõpuleviimise täpne aeg ei ole teada ja oleneb valdkonna IT-arenduste prioriteetidest. SKA märkis samuti, et tehnilised probleemid on neile üldjoontes teada, kuna selle kohta kogutakse jooksvalt infot ja püütakse arendustööde planeerimisel arvesse võtta. Seejuures on andmevahetuse tõrked tihtipeale põhjustatud teisest süsteemist, millest

Millised on osapoolte seisukohad seoses STARi probleemidega?

Teadmiseks, et

STARi on investeeritud alates 2020. aastast ca 1 miljon eurot ja tehtud ligikaudu paarkümmend arendustööd. 2022. aasta septembrikuu seisuga oli tegemisel lisaks 6 arendustööd eelarvega ca 0,8 miljonit eurot.

Enamik arendustöödest ei ole siiski otseselt seotud toimetulekutoetusega.

andmeid võetakse, ja probleemi lahendus ei sõltu neil juhtudel vaid SKAst.

59. KOVide soovid STARi lisafunktsionaalsusega seoses on SKA hinnangul osalt põhjendatud, osalt mitte ja peegeldavad puudujääke kasutajaoskustes. Esimesel juhul on süsteemi täiustamisega arendusprioriteete arvestades tegeletud, kuid osa lahendusi seisab siingi STARi uue baastarkvara kasutuselevõtu taga (nt iseteeninduse lahendus). Järgpidevalt tegeletakse ka kasutajaoskuste edendamisega. Selleks on korraldatud KOVidele nii koolitusi ja saadetud infokirju kui ka täiendatud selgitavaid juhiseid STARis.

60. STARi teenuste kvaliteedi paranemise märkis auditis ära ka SOM. Siiski tuleb ministriumis arvates veel pingutada, et STARist saaks KOVide sotsiaaltööd parimal moel toetav töövahend. Probleemid on teada ja need tuleb lahendada.

/allkirjastatud digitaalselt/

Ines Metsalu-Nurminen
auditiosakonna peakontrolör

Riigikontrolli soovitused ja auditeeritu vastused

Riigikontroll andis auditi põhjal soovitusi sotsiaalkaitseministrile. Minister saatis vastuse Riigikontrolli soovitustele 22. detsembril 2022.

Riigikontrolli soovitused	Sotsiaalkaitseministri vastused
Omavalitsuste praktika suunamine toimetulekutoetuse määramisel 56. Soovitused sotsiaalkaitseministrile: - Töötada 2023. aastal välja ühtne taotlusvorm, mida toimetulekutoetuse taotlemisel KOVides kasutada. Rakendada meetmeid selle juurutamiseks KOVide praktikas. - Lua 2023. aastal Sotsiaalministeeriumi valitsemisalas töökorraldus, et toetada toimetulekutoetuse eluasemekulu piirmäärade süsteemsemat seiret. Kujundada seisukoht, millised on võimalused täiendada seire eesmärgil sotsiaalteenuste ja -toetuste andmeregistri (STAR) tehnilist lahendust, ja anda sellest lähtudes Sotsiaalkindlustusametile arendustöödeks vajalikud suunised. (p-d 14–34; 40–55)	Sotsiaalkaitseministri vastus: välja toodud probleemid on tõsised ja vajavad kindlasti lahendamist. Kuivõrd osadest probleemidest olime teadlikud, oli esialgne plaan tegevustega alustada sel (2022) aastal, aga soovisime ära oodata „Toimetulekutoetuse ja võlgnevuse mõju sotsiaalmajanduslikule toimetulekule ning tööturuaktiivsusele“ uuringu valmimise. Valminud uuring ja Riigikontrolli aruanne on mõlemad oluliseks sisendiks kogu toimetulekusüsteemi kaasajastamisele. Sotsiaalministeeriumil on 2023. aastaks plaan toimetulekutoetuse süsteem üle vaadata ja kaasajastamisega alustada (sh arvestame Riigikontrolli poolt nimetatud soovitustega), töötada välja toimetulekuregulatsiooni ja töökorralduse muudatusettepanekud (koostada väljatöötamiskavatsus), töötada välja ühtne taotlusvormi kavand, mida toimetulekutoetuse taotlemisel kasutada, ning 2024. aastaks jäävad rakendamine ja muudatusettepanekute jätkutegevused. Eluasemekulude piirmäärade info on avaandmetena veebis juba olemas, kuid praktilisema toe pakkumist andmebaasi STAR kaudu tähendab arendusi, mis eeldavad pikemat planeerimist ja rahalisi vahendeid eelarves.

Auditi iseloomustus

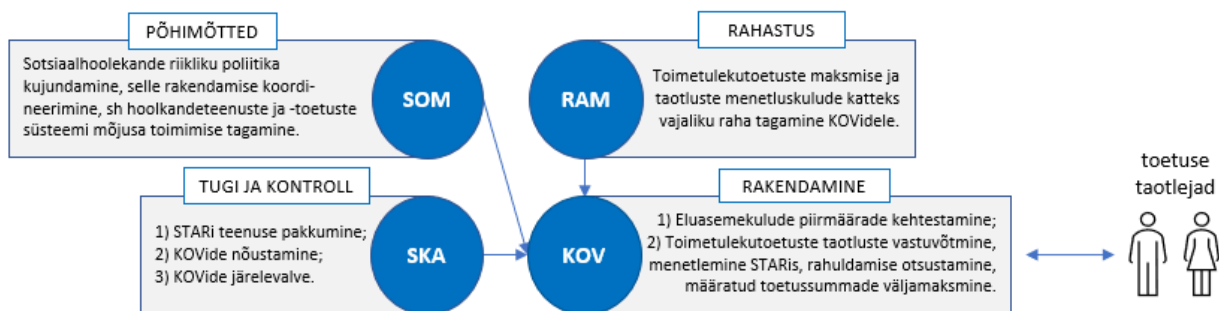
Auditi eesmärk

Auditi eesmärk oli kirjeldada toimetulekutoetuse praktilisest korraldusest tulenevaid probleeme, nende põhjusi ja pakkuda lahendusi.

Hinnangu andmise kriteeriumid

Auditeerituks oli Sotsiaalministeerium kui süsteemi põhivastutaja (vt ka joonis 7).

Joonis 7. Toimetulekutoetuse korralduses osalejad



Allikas: Riigikontroll

KOVidelt ja Sotsiaalkindlustusametilt koguti olukorra analüüsimiseks ja SOMi tegevuse hindamiseks vajalikku teavet. Olukorra analüüsimisel tuginati põhiliselt toimetulekutoetuse taotluste menetlemise käigus STARi (sotsiaalteenuste ja -toetuste andmeregister) kantud andmetele ja hõlmati kõiki KOVIDeid.

Auditi uurimisküsimused olid järgmised:

- 1) Kas toimetulekutoetuse taotlemisel esineb KOVIDes andmete põhjendamatut kogumist? (vt aruande p-d 14–20)
- 2) Kas toimetulekutoetuse arvestamiseks kehtestatud eluasemekulude piirmäärades esineb KOVIDe võrdluses põhjendamatuid erinevusi? (p-d 28–34)
- 3) Kas KOVID on osutanud toimetulekutoetuse saajatele nende toimetuleku parandamiseks ka muud sotsiaalabi? (p-d 35–39)
- 4) Kas Sotsiaalministeeriumi tegevus toimetulekutoetuse süsteemi korraldamisel on KOVIDe suunamiseks ja toetamiseks olnud piisav? (p-d 42–56)

Auditi ulatus ja käsitusviis

Audit viidi läbi tulemusauditina. Lähtuti eeldusest, et toimetulekutoetuse kui riikliku sotsiaalabi kesksel juhtimisel peab olema muu kõrval eesmärgiks ka mõistlik menetluskoormus ja see, et Eesti eri piirkondade võrdluses ei esine abi osutamisel põhjendamatut ebavõrdsust. Keskenduti SOMi tegevuse piisavusele nende eesmärkide saavutamisel.

Auditis analüüsitud STARi andmestik puudutas perioodil jaanuar 2021 kuni jaanuar 2022 esitatud taotlusi, mille kohta oli 31.01.2022. aasta seisuga tehtud rahuldamise otsus. Andmestik sisaldas:

- A) taotlemise üldandmeid – 1) maakond, 2) KOV, 3) piirkond, 4) asutuse nimi, 5) pöördumise registreerimise number, 6) pöördumise kuupäev, 7) pöördumisele märgitud aadressi tüüp, 8) pöördumisele märgitud maakond, 9) pöördumisele märgitud vald, 10) menetluse viitenumber, 11) menetluse staatus, 12) menetluse alguse kuupäev, 13) menetluse lõpu kuupäev, 14) taotluse andmebaasi ID, 15) eluruumi üldpind, 16) eluruumi normpind, 17) eluruumi tubade arv, 18) eluruumi elanike arv, 19) eraldi elavate üliõpilaste arv, 20) eluruumi kasutamise alus, 21) üüri

piirmäär, kui KOV on seda muutnud, 22) kasutatud üüri piirmäär m² kohta, 23) väljamakstav summa, 24) väljamakse vähendamise puhul kasutatud paragrahvid, 25) kulu kirje andmebaasi ID, 26) kulu periood, 27) kulu kirje staatus, 28) tegelik summa, 29) makse kirje andmebaasi ID, 30) makse on asutusele, 31) makseviis;

- B) leibkonna liikmete andmeid – 1) menetluse viitenumber, 2) isiku andmebaasi ID, 3) on taotleja, 4) sünnikuupäev, 5) sotsiaalne staatus 1, 6) sotsiaalne staatus 2, 7) kliendi olemasolev haridustase, 8) kliendil on ravikindlustus, 9) klient õpib, 10) aadressi tüüp, 11) aadressi kehtivuse alguse kuupäev, 12) aadressi kehtivuse lõpu kuupäev, 13) maakond, 14) KOV;
- C) kulude ja tulude andmeid – 1) menetluse viitenumber, 2) kulu või tulu kirje andmebaasi ID, 3) kulu või tulu, 4) kulu või tulu liik, 5) kulu või tulu periood, 6) kulu või tulu summa, 7) kulu või tulu normkulu, 8) kulu või tulu toetusel arvestatav summa, 9) kulu või tulu kirje allikas;
- D) muu sotsiaalabi andmeid – 1) isiku andmebaasi ID, 2) maakond, 3) vald, 4) asutuse nimi, 5) meede, 6) alammeede, 7) abinõu nimi, 8) abinõu rakendamise alguse kuupäev, 9) abinõu rakendamise lõpu kuupäev, 10) kulu kirje andmebaasi ID (toetuse puhul), 11) tegelik summa (toetuse puhul).

Lisaks analüüsiti KOVide veebilehtedel avaldatud toimetulekutoetuse taotlusvorme ning nii Riigi Teatajas kui ka KOVide veebilehtedel (kui Riigi Teatajas vastav akt puudus) avaldatud määrusi eluasemekulude piirmäärade kohta. Viidi läbi intervjuud:

- 1) Sotsiaalministeeriumis (hoolekande ja sotsiaalse kaasatuse osakonna juhataja Ivar Sikk, hoolekande osakonna nõunik Kaie Pukk, hoolekande osakonna hoolekandeteenuste ja toetuste poliitika juht Tarmo Kurves);
- 2) Sotsiaalkindlustusametis (arendusosakonna juhataja Kristina Pähkel);
- 3) Tallinna linnas (Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuameti juhtivspetsialist Ulli Luide);
- 4) Tartu linnas (sotsiaal- ja tervishoiuosakonna juhataja Merle Liivak);
- 5) Saue vallas (sotsiaalosakonna juhataja Marelle Erlenheim);
- 6) Paide vallas (sotsiaaltöö spetsialist Evelin Ehasalu);
- 7) Narva linnas (Narva Linna Sotsiaalabiameti direktor Jelena Vassiljeva).

Auditi lõpetamise aeg:

Auditi toimingud tehti põhiosas perioodil aprill kuni juuni 2022. Toimingud lõpetati augustis 2022.

Auditi meeskond:

Audiitorid Ines Vali, Anneliis Arm, Reet Rutus, auditijuht Tambet Drell.

Kontaktandmed

Auditi kohta saab lisainfot Riigikontrolli kommunikatsiooniüksusest tel +372 640 0704 või +372 640 0777, e-post riigikontroll@riigikontroll.ee

Auditaruande elektrooniline koopia (pdf) on saadaval koduleheküljel www.riigikontroll.ee.

Auditaruande kokkuvõte on saadaval ka inglise keeles.

Auditaruande number Riigikontrolli asjaajamissüsteemis on 80105.

Riigikontrolli postiaadress on:

Kiriku 2/4
15013 TALLINN
Tel +372 640 0700
riigikontroll@riigikontroll.ee